

1513452-32.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... liberdade provisória pela prática de furto de celular dois dias antes dos fatos (fls. 39) e que EMERSON DOS REIS DE JESUS estava respondendo, em liberdade, por processo penal pela prática de furto nesta 1ª Vara Criminal (autos nº 1517389-21.2020.8.26.0228), o que aumenta o grau de reprobabilidade de suas condutas, eis que contumazes violadores das normas penais. Portanto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513452-32.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513452-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155492/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 25439361 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2155492 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHRISTOPHER THOMAS PALHANO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

EMERSON DOS REIS DE JESUS e CHRISTOPHER THOMAS PALHANO, qualificado nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal (vítima Antonio) e artigo 157, §2º, inciso II, c.c art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Carlos Alberto), tudo na forma do artigo 70 do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 20h, na altura do n. 511, da Rua General Osório República, nesta comarca da Capital, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, o celular Iphone 11 Pro Max, avaliado em R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais - conforme auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega a fls. 23/24) pertencente a

Antônio Alves da Silva e tentaram subtrair bens e valores de Carlos Alberto Lima Filho, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2022 (fls. 74).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 101/104).

Durante instrução, foram ouvidas vítimas e testemunhas. Ao final, os réus, foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu condenação nos termos da denúncia. A Defesa de CHRISTOPHER THOMAS PALHANO requereu a desclassificação do delito de roubo para furto, reconhecimento da confissão espontânea, com fixação da pena no mínimo legal, regime inicial semiaberto e recurso em liberdade. A Defesa de EMERSON DOS REIS DE JESUS requereu a absolvição quanto à imputação referente à Carlos Alberto, reconhecendo o "conatus" e formulando pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é parcialmente procedente, impondo-se o reconhecimento de crimes de roubos tentado circunstanciados pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, corroborado pela prova oral.

A autoria delitiva está comprovada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Antônio Alves da Silva, vítima, disse que tinha marcado um encontro em família, e estava se dirigindo para o compromisso juntamente com Carlos. No caminho, foi abordado por duas pessoas, que violentamente lhe subtraíram o celular, que caiu no chão e foi subtraído. Posteriormente, reagiu e conseguiu retomar o aparelho. Os roubadores eram dois rapazes morenos, de cerca de 25 anos. Um mais baixo e outro um pouco mais alto. Eles disseram "agora", "agora" pegaram o celular e saíram andando. Ofereceu dinheiro para recuperar o aparelho, quando eles disseram para passar o valor. Conseguiu recuperar seu celular. Rasgaram sua camisa para subtrair o celular. Não chegou a perdê-los de vista. Um deles simulou, com a mão, estar com uma faca para intimidá-lo. Carlos correu. Eles tentaram puxar a pochete de Carlos mas dele nada levaram. Reconheceu os réus como autores dos fatos.

No mesmo sentido foi o depoimento de Carlos Alberto Lima Filho, vítima, reconheceu o réu CHRISTOPHER como autor dos fatos, dizendo que foi a pessoa que chegou e falou "agora", puxando a pochete de seu amigo.

A testemunha Maicon de Lima Rangel, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando foram acionados por populares em razão da prática de roubo. Os réus haviam sido contidos pelas vítimas quando chegaram.

No mesmo sentido foi o depoimento do outro policial militar Guilherme Paes Vieira.

Em juízo, os réus admitiram a prática dos crimes.

Não é o caso de desclassificação para crime de furto, uma vez que se extrai da prova dos autos que houve emprego de violência por parte dos réus para realizar a subtração patrimonial.

Não houve, contudo, consumação dos crimes de roubo, uma vez que não se verificou efetiva inversão da posse, não tendo as vítimas perdido os réus de vista.

Segundo a prova produzida, os réus também tentaram subtrair a pochete de Carlos, mas este conseguiu se desvencilhar e correu para buscar ajuda de parentes

Passo à dosar as penas.

Na primeira fase, vislumbro que os réus são tecnicamente primários. Verifica-se, contudo, que o réu CRISTOPHER havia sido agraciado com liberdade provisória pela prática de furto de celular dois dias antes dos fatos (fls. 39) e que EMERSON DOS REIS DE JESUS estava respondendo, em liberdade, por processo penal pela prática de furto nesta 1ª Vara Criminal (autos nº 1517389-21.2020.8.26.0228), o que aumenta o grau de reprobabilidade de suas condutas, eis que contumazes violadores das normas penais. Portanto, fixo a pena no patamar mínimo legal, 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando as confissões dos réus e a menoridade de CRISTOPHER, a pena intermediária é fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, observo que há o concurso de pessoas, incutindo maior temor nas vítimas, com divisões de tarefas para garantir maior êxito na empreitada delituosa. Logo, a pena aumentada em 1/3, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. Incide, por fim, a diminuição de pena decorrente da tentativa no patamar mínimo, uma vez que os réus chegaram a pegar o celular da vítima Antônio, chegando muito próximos à consumação do delito.

A pena do roubo contra Antônio é estabelecida definitivamente em anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias-multa.

Por fim, verifico que houve continuidade delitiva em relação à tentativa de roubo da pochete da vítima Carlos, razão pela qual a pena final, para ambos os delitos, fica fixada em 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 9 dias-multa, estes no mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a gravidade concreta dos crimes praticados e os princípios da reprovação e prevenção, não havendo tempo de prisão cautelar suficiente para a progressão antecipada (sem ignorar que inexistentes elementos quanto ao preenchimento do requisito do bom comportamento carcerário), fixo o regime fechado para o desconto da pena corporal.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR EMERSON DOS REIS DE JESUS e CHRISTOPHER THOMAS PALHANO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c art. 14, inciso II, por duas vezes (vítimas Antônio e Carlos Alberto, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, no piso mínimo legal.

Nego aos acusados o direito de apelar em liberdade, eis que remanescem os motivos que ensejaram a respectiva custódia cautelar, tanto que as vítimas prestaram depoimento na ausência dos réus, os quais, a partir das certidões de fls. 39/42, evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva (necessidade de garantia da ordem pública). Recomendem-se os réus na prisão em que se encontra, efetuando-se as comunicações necessárias.

Comuniquem-se as vítimas quanto ao teor desta sentença.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade judiciária deferida em favor dos réus.

Quanto a eventuais bens apreendidos, observe-se o disposto no art. 123 do CPP.

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado desta decisão, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados, oficiando-se para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, lançando-se as devidas anotações no sistema informatizado oficial, que deverão ser comunicadas ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e providencie-se o necessário para o cumprimento das sanções penais impostas.

P.I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA